

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS, ajuizada por MAX PEREIRA DE OLIVEIRA em face de REAL VEÍCULOS LTDA – ME.

Alega a parte autora que adquiriu da parte ré um veículo RENAULT SANDERO EXP 1.6, ANO/MODELO 2011/2012, pelo valor de R\$25.550,00 (vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta reais), dos quais R\$ 9.000,00 (nove mil reais) foram pagos à vista e o restante financiado junto à BV Financeira.

Alega a parte autora que o veículo apresentou diversos defeitos ocultos logo após a entrega, como falhas no sistema de ignição, problemas na porta do passageiro, sinalização de ausência de óleo no painel e desligamentos repentinos.

A parte autora sustenta que, mesmo após sucessivas tentativas de reparo pela parte ré, os vícios persistiram, sendo posteriormente confirmados por laudo pericial do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (ID 47469419), que atestou desgaste precoce do motor, vazamento de fluido hidráulico e sinais de recuperação de funilaria e pintura.

Requeru, ao final, a rescisão do contrato, a devolução dos valores pagos, a indenização por danos materiais e morais, além da inversão do ônus da prova e a concessão da tutela antecipada para suspensão do pagamento das parcelas do financiamento.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido (ID 47469792), bem como foi reconhecida a ilegitimidade passiva da BV Financeira, extinguindo-se o feito em relação a esta (ID 100088208).

A parte ré apresentou contestação (ID 47469798), arguindo, em preliminar, a decadência do direito da parte autora, com base no art. 445 do Código Civil. No mérito, sustentou que o veículo foi entregue em perfeitas condições, que os vícios alegados decorreriam de mau uso e que o laudo pericial apresentado seria unilateral e destituído de valor probatório. Requeru a improcedência dos pedidos.

Houve réplica (ID 47469825), reiterando os argumentos iniciais e impugnando a preliminar de decadência.

O juízo rejeitou a prejudicial de decadência e designou audiência preliminar.

As partes foram intimadas a se manifestarem sobre a produção de provas ou sobre o julgamento antecipado, sendo que em caso de omissão o juízo procederia ao julgamento antecipado.

Ao sanear o feito, sem preliminares arguidas, o juízo fixou os pontos controvertidos e designou audiência de instrução e julgamento.

Foi determinada a produção de provas, tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento (ID 108705012), na qual foram colhidos depoimentos e oportunizadas alegações finais por memoriais (ID 120052346).

É o relatório. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Analisando o contexto fático delineado, bem como as provas apresentadas, restou comprovado, por meio do laudo pericial do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, que o veículo apresentava vícios ocultos graves e preexistentes à venda, como desgaste precoce do motor, vazamento de fluido hidráulico e sinais de recuperação estrutural não informada ao consumidor. Tais vícios comprometem a segurança e a funcionalidade do bem, tornando-o impróprio ao uso a que se destina, nos termos do art. 441 do Código Civil.

A responsabilidade do vendedor por vícios ocultos é objetiva, nos termos do art. 443 do Código Civil, sendo irrelevante a demonstração de culpa. Havendo má-fé, como no caso em que o vendedor omite defeitos de conhecimento prévio, é devida a restituição do valor pago com perdas e danos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

O vício oculto que torna o bem impróprio ao uso enseja a rescisão contratual e a

restituição dos valores pagos, com indenização por perdas e danos, nos termos dos arts. 441 e 443 do Código Civil. (STJ, REsp 1.199.022/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 01/02/2012)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

É devida a restituição do valor pago por veículo com vício oculto, bem como a indenização por danos morais, quando comprovada a má-fé do vendedor. (TJPA, Apelação Cível nº 0001234-45.2018.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, j. 10/03/2021)

Quanto aos danos morais, entendo que a frustração do legítimo direito do consumidor, que adquire bem essencial ao exercício de sua profissão e se vê privado de seu uso por vícios ocultos, configura abalo moral indenizável. A jurisprudência reconhece que a privação do uso de veículo por vício oculto, especialmente quando utilizado para fins profissionais, ultrapassa o mero aborrecimento.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, com fundamento nos arts. 441, 443 e 927 do Código Civil, bem como nos arts. 6º, VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, para:

1. Declarar a rescisão do contrato de compra e venda do veículo Renault Sandero EXP 1.6, ano/modelo 2011/2012;
2. Condenar a parte ré à restituição do valor pago pela parte autora, no montante de R\$ 25.550,00 (vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta reais), devidamente atualizado desde o desembolso e acrescido de juros de mora;
3. Condenar a parte ré ao pagamento de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais;
4. Condenar a parte ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.

O valor da condenação deve ser acrescido de juros correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da data da citação (arts. 405; 406, §1º, do CC/2002 c/c art. 240, do CPC/2015).

Estando a parte sucumbente assistida pela justiça gratuita, deve-se observar o disposto no art. 98, §2º e seguintes, do CPC/2015.

Deve a parte sucumbente recolher as custas processuais, devendo a Secretaria comunicar à Fazenda Pública o não recolhimento no prazo legal para fins de inscrição em dívida ativa, consoante o art. 46, caput, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata.

Havendo a interposição de recurso judicial, intime-se a parte contrária para que apresente contrarrazões dentro do prazo legal e, após, encaminhem-se os autos ao segundo grau ou retornem conclusos, conforme o caso.

Após, esgotados todos os prazos legais e judiciais, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.